- Biên bản về việc họp các cổ đông trước thành lập;
- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;
- Soạn thảo Điều lệ Công ty;
- Soạn thảo danh sách cổ đông;
- Giấy ủy quyền;
- Biên bản họp công ty về việc góp vốn của từng cổ đông;
- Giấy chứng nhận góp vốn cho từng cổ đông;
- Biên bản và Quyết định bổ nhiệm giám đốc;
- Biên bản và Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng;
- Sổ đăng ký cổ đông;
-

Câu 5 (2 đ): Anh (chị) hãy bình luận các điều 1.1, 4.13 và 4.14 của hợp đồng thuê nhà nói trên.

Đ.1.1**:** Giá thuê tính bằng tiền Việt thì phù hợp.

Đ.4.13: Luật Singapore được áp dụng nếu 2 nước có ký kết tương trợ tư pháp. Tuy nhiên, trong trường này không phù hợp. Ví dụ: Đối với vấn đề về nhà đất.

Đ.4.14: Quyết định của trọng tài là do ý chí của 2 bên. Nhưng trong trường hợp này có liên quan vấn đề về nhà, đất thì chưa phù hợp.

Câu 6 (1.5 đ): Theo anh (chị), khi trong hợp đồng có điều khoản đặt cọc, liệu Thái Bình Dương có quyền đòi bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng được không ?
Giả sử không có điều khoản đặt cọc, thiệt hại phát sinh từ việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn trong trường hợp này sẽ được tính như thế nào ?

Nếu không có tiền đặt cọc thì Gỗ Việt phải bồi thường do VPHĐ. Tuy nhiên, cần phải hiểu rõ phần đặt cọc này là khoản bồi thường của Gỗ Việt.

Câu 7 (1 đ): Anh (chị) có cho rằng hợp đồng thuê nhà vô hiệu vì điều khoản giá thuê nên đồng tiền thanh toán là đồng đô la không ? Hãy giải thích quan điểm của mình.

Hợp đồng chưa hẳn là vô hiệu do điều khoản tiền thuê là đồng đô la. Vì đây không phải là phần chính của nội dung HĐ.

Câu 8 (2 đ): Trên cơ sở đánh giá tất cả các tình tiết của vụ việc, anh (chị) hãy giúp khách hàng viết thư trả lời Thái Bình Dương nhằm thuyết phục họ đồng ý chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và chấp nhận mức bồi thường 3 tháng tiền đặt cọc ?

Trích Ý KIẾN TƯ VẤN CỦA LUẬT SƯ NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Với tư cách là Luật sư tư vấn cho Công ty ABC, Chúng tôi xin gửi lời chào trân trọng đến sự tin tưởng và hợp tác của Quý Công ty

Trên cở sở buổi gặp gỡ trao đổi và những giấy tờ, tài liệu có đựơc, xin đưa ra một vài quan điểm nhìn nhận vấn đề như sau:

Trước hết, Chúng tôi cũng rất tiếc khi không thể tiếp tục hợp tác cùng Qúy Công ty: thấy được vấn đề không thực hiện Hợp đồng của chúng tôi sẽ ảnh hưởng đến phần nào đó họat động kinh doanh bình thường của Quý công ty, vì vậy trên cơ sở pháp luật cũng như thiện chí của chúng tôi nên chúng tôi đã thực hiện việc thông báo trước đồng thời chấp nhận mức bồi thường là 3 tháng tiền đặc cọc

Nhưng việc Quý công ty viện dẫn Điều 2 của Hợp đồng yêu cầu chúng tôi bồi thường hoặc bồi hoàn toàn bộ những mất mát và thiệt hại khác do việc không tuân thủ bất kỳ điều khỏan khác của HĐ là không chính xác vì những lý do sau: để phát sinh nghĩa vụ bồi thường thiệt hại bên Quý công ty phải chứng minh việc chấm dứt Hợp đồng của chúng tôi là gây ra thiệt hại cho Quý công ty đồng thời việc những thiệt hại phát sinh do việc không tiếp tục thực hiện hợp đồng của chúng tôi phải là những thiệt hại trực tiếp phát sinh từ hành động đơn phương chấm dứt hợp đồng của chúng tôi